

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Comarca de Itupiranga

Processo nº: 0800244-82.2022.8.14.0025

REQUERENTE: MARIA APARECIDA COSME MARACAIPE

Nome: MARIA APARECIDA COSME MARACAIPE

Endereço: Rua santa Luzia, n 12,, bairro centro, ITUPIRANGA - PA - CEP: 68580-000

EXECUTADO: REVEMAR. REVD. VEICS. MARABA LTDA, CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Nome: REVEMAR. REVD. VEICS. MARABA LTDA

Endereço: Quadra Dezenove, (Fl.27), Nova Marabá, MARABÁ - PA - CEP: 68509-280

Nome: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Endereço: Rua Volkswagen, 291, Jabaquara, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-901

SENTENÇA

Vistos e etc.

Trata-se de **Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais**, proposta por **MARIA APARECIDA COSME MARACAIPE**, em face do **CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA**, aduzindo que firmou com a requerida, em 04/09/2014, o contrato de consórcio nº 002310831, grupo 91.098, cota 322-08, com prazo de 72 (setenta e dois) meses, para aquisição de um automóvel, no valor de R\$ 42.240,00 (quarenta e dois mil, duzentos e quarenta reais), e que foi contemplada em 28/08/2018.

Narrou a requerente que iniciado o procedimento para liberação do valor, lhe informou o pagamento em 17/12/2020. No entanto, em consulta ao seu banco, foi surpreendida com sua conta sem o respectivo valor. Após várias tentativas para saber o que aconteceu, soube que o valor havia sido pago e devolvido para a requerida, por erro nas informações prestadas no momento da transação, quanto ao cadastro do número do Banco do Brasil, que é 001, mas constou 019.

Assim, expondo que a requerida negou o pedido de pagamento da carta contemplada, sem prestar nenhuma informação ao consumidor, a requerente pleiteou a condenação em obrigação de fazer, consistente na liberação do valor e indenização por danos morais, no montante de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação no Id. nº 84054603 – Pág. 01 à 08), arguindo, preliminarmente, ausência de interesse de agir. No mérito, alegou, em síntese, que realmente houve o retorno do valor para a administradora, mas que isso aconteceu por inconsistências na conta bancária da consorciada (bloqueio realizado pelo próprio banco ou

ausência de margem para recepcionar toda a quantia); que diligenciou de diversas formas para regularização da conta e consequente restituição do numerário, o que apenas foi solucionado em 23/11/2022, quando restituiu a quantia atualizada, no total de R\$ 48.757,28 (quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos); a culpa exclusiva do consumidor; e inexistência de dano moral e material.

Consta réplica no Id. nº 87124606 – Pág. 01, reiterando os termos da petição inicial.

É O RELATÓRIO.DECIDO.

O processo encontra-se pronto para julgamento, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, já que os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, remanescendo tão somente questões de direito, que prescindem da dilação probatória.

Antes de adentrar no mérito, insta salientar que a presente ação versa, eminentemente, de uma relação consumerista. Isso porque, verifico que o caso exposto na exordial se enquadra nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, devendo incidir as disposições contidas no citado diploma legal.

Ademais, inverte o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ante a situação de vulnerabilidade deste frente à requerida, sobretudo no que concerne à apresentação de prova técnica.

O contrato de consórcio funda-se na cooperação de todos os consorciados em prol de um objetivo comum. Há o esforço de todos os participantes do grupo mediante contribuição periódica e pecuniária, por prazo determinado, visando permitir que todos adquiram, de forma gradual os bens almejados, conforme as contemplações.

A requerente afirmou na inicial que no dia 04/09/2014, firmou contrato de consórcio com a ora requerida, no valor de R\$ 42.240,00 (quarenta e dois mil, duzentos e quarenta reais), dividido em 72 (setenta e duas) parcelas, no valor de R\$ 495,70 (quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta centavos) cada.

Disse a requerente que, sendo contemplada, ficou aguardando a liberação da carta de crédito, mas que não houve o pagamento, sem nenhuma informação prestada ao consumidor acerca das razões da negativa.

Acrescentou que, em 17/20/2020, recebeu a informação da requerida de que o valor havia sido creditado. No entanto, ao consultar seu banco, não havia valor, o qual teria sido estornado para a requerida, por erro no cadastro das informações para a transação, no que se refere ao número do Banco do Brasil, que é 001, mas constou 019.

Em contrapartida, a requerida apontou não ter havido falha na prestação de serviço, já que o valor pago foi estornado pelo banco por inconsistências na conta bancária da consorciada e que já restituiu a quantia atualizada.

É fato incontroverso a participação da requerente no consórcio referente ao contrato nº 002310831, grupo 91.098, cota 322-08, e que foi contemplada na assembleia realizada em 28/08/2018, fazendo jus à carta de crédito no valor de R\$ 42.240,00 (quarenta e dois mil, duzentos e quarenta reais).

É certo, ainda, que a requerente foi restituída da quantia atualizada de R\$ 48.757,28 (quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), em 23/11/2022, conforme Id. nº 84054603 – Pág. 02.

A questão fulcral está em se saber se houve atraso no pagamento do crédito e se este atraso decorreu de falha nos serviços prestados.

Com efeito, a requerida não negou a contemplação da requerente, limitando-se a asseverar que a carta de crédito deixou de ser liberada por conta de inconsistências na conta bancária da consorciada.

Ora, é da natureza do consórcio a concessão de crédito ao consorciado contemplado (nas hipóteses de sorteio e lance vencedor). Quem passa a integrar um consórcio, o faz exclusivamente a fim de obter o direito de utilizar um crédito. Dessa forma, não é concebível que, no momento de receber o valor, o consorciado contemplado seja surpreendido com exigências descabidas e desproporcionais, que lhe dificultem o gozo de seu direito, ou atrasos injustificados.

Não logrou êxito a requerida em demonstrar que o atraso no pagamento do crédito operou-se por inconsistências na conta bancária da consorciada, ônus probatório este que lhe competia. Não foi juntado aos autos nenhum documento nesse sentido e nem de que tenha diligenciado perante a requerente para solucionar qualquer pendência que inviabilizasse a restituição do numerário.

É inegável que a postura da requerida vai de encontro ao princípio da boa-fé contratual que exige comportamento de lealdade dos participantes negociais, em todas as fases do negócio.

Com efeito, exige-se no contrato de consumo o máximo de respeito e colaboração entre as partes, devendo aquele que atua com má-fé ser penalizado por sanção prevista no Código de Defesa do Consumidor, qual seja, imputação da responsabilidade civil objetiva.

Não podia a requerida, após a contemplação, impedir a requerente de receber a carta de crédito no tempo devido, sendo nítida a falha na prestação do serviço.

Contudo, não obstante o atraso no pagamento, no curso da demanda a requerente recebeu o valor, devendo isso ser levado em consideração no julgamento da demanda.

Isto posto, incabível a entrega da carta de crédito.

No tocante ao dano moral, impõe-se a sua caracterização no caso concreto.

Constitui dano moral o prejuízo decorrente da agressão à dignidade humana, que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, e se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

De fato, para que haja a compensação, a título de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.

Reforçando o texto constitucional, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu no art. 6º, VI, que são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais bem como o acesso aos órgãos judiciários com vistas à prevenção ou reparação de danos morais causados (art. 6º, VII).

Está patente que a requerente teve a sua legítima expectativa frustrada, em virtude da conduta negligente da requerida, pois cumpriu com todas as suas obrigações, estando adimplente no momento da sua contemplação, sendo certo que, quando deveria receber a carta de crédito, esta foi negada de forma ilícita.

Configurado o dever de indenizar, resta estabelecer o quantum *debeatur*.

O patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte

grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

Por outro lado, a reparação por danos morais deve ter caráter indenizatório e pedagógico, com observância da proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de forma que consiga o propósito educativo da pena, consistente em inibir a instituição financeira da prática de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação e de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Com base nas circunstâncias supra, no caso posto, levando-se em consideração o ato ilícito praticado contra a requerente, o caráter punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes, concluo que o valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) é justo e razoável, sendo suficiente para compensar pelo dano efetivamente suportado, afastado o enriquecimento sem causa, bem como para desestimular que a parte requerida reitere sua conduta.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil de 2015, julgo PROCEDENTE a presente ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais para a requerente, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido pelo INPC a contar da presente sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

E sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação com relação ao pedido de obrigação de fazer, uma vez que houve o pagamento do crédito, havendo, portanto, a perda superveniente do objeto.

Em razão da sucumbência, arcará a parte requerida com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios do patrono da requerente, que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, § 2º, I e IV do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e archive-se.

Publique-se. Registre-se Intime-se. Cumpra-se.

Itupiranga/Pa, 18 de abril de 2024.

ALESSANDRA ROCHA DA SILVA SOUZA

Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA

[\[http://pje.tjpa.jus.br/pje/\]](http://pje.tjpa.jus.br/pje/)